

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1200/2535

นาง มีน นวล มา
นาย ชื่น ตั้ง ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 255 (1), มาตรา 247

คดีเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 2 ไม่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยอมพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 2 ด้วยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 255(1)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ขอให้พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามโจทก์เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าว

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ที่พิพาทดังกล่าวจำเลยที่ 3 ซื้อมาจากบุคคลภายนอก โจทก์ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลอุทธรณ์ให้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีผลไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเพราะเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย

พิพากษายืน

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ